

Trabajo Práctico N.º 2

Redacción de Contrato de Prestación de Servicios de Software

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Desarrollo, puesta en marcha y soporte del sistema web

SPORTIFY (SPT)

Gestión y seguimiento del progreso de rutinas de entrenamiento

Alumno/s:

Proyecto de base:

Sportify — Proyecto Final, Etapa 1 (Gestión de Proyectos)

Equipo del proyecto:

Mateo Ternovic · Lautaro Martínez · Braian Pla

Cliente del proyecto:

Juan Carlos, dueño del gimnasio (San Nicolás de los Arroyos)

Fecha de entrega:

____ / ____ / 2026

Presentación del trabajo

Este trabajo desarrolla un modelo de **Contrato de Prestación de Servicios Informáticos** aplicado a un caso concreto: el desarrollo de **Sportify**, la aplicación web de gestión de rutinas de entrenamiento definida en el documento de Gestión de Proyectos (Proyecto Final, Etapa 1). El cliente es el dueño de un gimnasio de San Nicolás de los Arroyos, que ofrecerá el sistema a sus socios; el prestador es el equipo de desarrollo del proyecto.

Se tomó como referencia la estructura del modelo base de contrato provisto (partes, cláusulas numeradas en forma ordinal, servicios incluidos y excluidos, interlocutor designado, precio, rescisión, domicilios y jurisdicción, anexo técnico), pero se redactó un texto propio y se amplió para cubrir los ocho requisitos de la consigna. Todo el contenido técnico (requerimientos, alcance, hitos, criterios de aceptación, supuestos y restricciones) proviene del documento de gestión del proyecto y se incorpora al contrato como anexos.

Calificación jurídica elegida

El contrato es **mixto**. El desarrollo de Sportify se encuadra como **contrato de obra** (art. 1251 CCyCN), porque los desarrolladores prometen un *resultado eficaz y reproducible*: un software que funcione y cumpla criterios de aceptación medibles (arts. 1252 y 774 inc. c). El soporte y el mantenimiento posteriores se encuadran como **contrato de servicios** (arts. 1251, 1278 y 1279), porque consisten en una actividad continuada, independiente de un resultado único. Distinguir ambas etapas define qué obligación asume cada parte, cómo se acepta el trabajo y cómo puede terminarse la relación. Se trata además de un contrato **paritario** (negociado entre partes que actúan en el marco de su actividad), no de adhesión ni de consumo, lo que da validez a las limitaciones de responsabilidad pactadas dentro de los límites del art. 1743.

Cómo leer el documento

- **Parte I — Contrato:** cláusulas numeradas. Debajo de cada título se indican, en gris, los artículos que la respaldan.
- **Parte II — Anexos:** I. Especificación del sistema · II. Cronograma de hitos y pagos · III. Criterios de aceptación · IV. Niveles de servicio de soporte.
- **Parte III — Fundamentación legal:** análisis de los artículos del CCyCN y de la normativa complementaria.
- **Parte IV — Declaración de uso de Inteligencia Artificial,** según la consigna.
- Los espacios _____ son datos que se completan al momento de la firma (DNI, domicilios, montos, fechas), igual que en el modelo base.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Desarrollo, puesta en marcha, garantía y soporte del sistema web “SPORTIFY”

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, a los _____ días del mes de _____ de 2026, entre, por una parte, el Sr. **Juan Carlos** _____, DNI _____, CUIT _____, en su carácter de titular del gimnasio denominado “_____”, con domicilio en calle _____ N.º _____ de esta ciudad (en adelante, el “**CLIENTE**”); y por la otra, **Mateo Ternovic**, DNI _____, CUIT _____; **Lautaro Martínez**, DNI _____, CUIT _____; y **Braian Pla**, DNI _____, CUIT _____, todos con domicilio en _____ de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, quienes actúan en forma conjunta como equipo de desarrollo independiente (en adelante, los “**DESARROLLADORES**”, y junto con el CLIENTE, las “**PARTES**”), convienen celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS (en adelante, el “**CONTRATO**”), que se regirá por las cláusulas siguientes y, en lo no previsto, por el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “**CCyCN**”).

Las PARTES declaran tener capacidad plena para contratar, que el presente fue negociado libremente cláusula por cláusula y que cada una actúa en el marco de su actividad económica o profesional.

PRIMERA — OBJETO

Arts. 1251, 1252, 774 inc. c) y 1278 CCyCN

1.1. Los DESARROLLADORES se obligan a desarrollar, probar, documentar y poner en funcionamiento a favor del CLIENTE el sistema web denominado “**SPORTIFY**” (en adelante, el “**SISTEMA**”): una aplicación web responsiva para que los socios del gimnasio creen y administren sus propias rutinas de entrenamiento, registren las cargas utilizadas y consulten la evolución de su progreso y de su peso corporal mediante estadísticas y gráficos, con información de ejercicios complementada por una interfaz de programación (API) externa. Las funcionalidades y requisitos de calidad se detallan en el **ANEXO I**, que forma parte del CONTRATO.

1.2. Integran también el objeto: (a) una **garantía** de corrección de fallas por el plazo de la cláusula DÉCIMA QUINTA; y (b) de manera optativa, un **servicio de soporte y mantenimiento** mensual posterior, en los términos de la cláusula DÉCIMA SEXTA.

1.3. El SISTEMA es un servicio que el CLIENTE ofrecerá a sus socios. Cada socio administra únicamente sus propias rutinas y su propio progreso. El rol de Administrador se limita a la administración del SISTEMA y de las cuentas, y no representa un rol de entrenador.

SEGUNDA — NATURALEZA DEL CONTRATO, INDEPENDENCIA Y NORMAS APLICABLES

Arts. 958, 959, 961, 962, 964, 1252 último párrafo, 1253 y 1254 CCyCN

2.1. Respecto del desarrollo del SISTEMA, las PARTES califican al presente como **contrato de obra** con obligación de resultado: los DESARROLLADORES se comprometen a entregar un software que cumpla los criterios de aceptación del ANEXO III. Respecto del soporte y del mantenimiento posteriores, el vínculo es un **contrato de servicios continuados**.

2.2. Los DESARROLLADORES actúan con total **autonomía técnica y organizativa**. Eligen libremente los medios, lenguajes, frameworks y herramientas de ejecución, respetando las

restricciones del ANEXO I. No existe entre las PARTES relación de dependencia laboral, sociedad ni mandato. Cada parte cumple por su cuenta sus obligaciones fiscales y previsionales.

2.3. Los DESARROLLADORES distribuyen internamente las tareas según sus roles (liderazgo técnico y backend; frontend y UI/UX; base de datos y control de calidad). Podrán valerse de colaboradores de terceros sólo con conformidad escrita del CLIENTE, y conservarán en todos los casos la dirección y la responsabilidad de la ejecución.

2.4. El presente obliga a las PARTES como la ley misma y debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse de **buena fe**. En lo no previsto rigen las normas supletorias del CCyCN sobre obra y servicios, obligaciones de hacer y contratos en general.

TERCERA — ALCANCE: SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS

Arts. 957, 958 y 1264 CCyCN

3.1. **Se encuentran incluidos** en el precio de la cláusula NOVENA:

- a) El desarrollo de los requerimientos funcionales RF-01 a RF-08 y el cumplimiento de los requerimientos no funcionales RNF-01 a RNF-09 del ANEXO I.
- b) La documentación técnica: arquitectura de la solución, modelo de datos y decisiones adoptadas para integrar la API de ejercicios.
- c) El manual de usuario para los socios y una guía breve para la administración inicial del SISTEMA.
- d) La puesta en marcha de la aplicación en el servidor (hosting) contratado por el CLIENTE, con una cuenta inicial de Administrador y datos de prueba. No incluye la carga de datos reales de socios.
- e) La presentación de la versión final al CLIENTE y la revisión conjunta de los entregables.

3.2. **Se encuentran excluidos**, y de ser requeridos se cotizarán en forma independiente:

- a) Compartir, publicar, consultar o guardar rutinas de otros usuarios, y cualquier función de comunidad o interacción social.
- b) Aplicaciones móviles nativas o independientes para Android o iOS. El acceso móvil se limita a la aplicación web responsiva.
- c) La asignación, diseño o supervisión de rutinas por entrenadores, otros servicios de entrenamiento personalizado y la capacitación presencial sobre la ejecución de ejercicios.
- d) La integración con wearables, dispositivos físicos o sistemas externos de monitoreo deportivo.
- e) La carga masiva de datos reales de socios, la migración de datos desde otros sistemas y los costos de hosting, dominio, certificados o planes pagos de servicios de terceros.

CUARTA — PLAZO, FASES Y ENTREGABLES

Arts. 1256 inc. e), 1257 inc. b) y 1264 CCyCN

4.1. El plazo de desarrollo es de **catorce (14) semanas**, contadas desde el **inicio formal**. El inicio formal ocurre el día hábil siguiente a la firma del CONTRATO y a la acreditación del anticipo de la cláusula NOVENA, lo que suceda último.

4.2. El desarrollo se ejecutará en las fases de **Inicio, Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Cierre**, con los catorce hitos (H-01 a H-14) y los entregables del **ANEXO II**. Las PARTES mantendrán una reunión de seguimiento semanal. Las decisiones que se tomen en ellas se registrarán en minutas

numeradas (MIN-001, MIN-002, etc.), firmadas o aprobadas por correo electrónico por los interlocutores de la cláusula SEXTA.

4.3. Prórroga del plazo. El plazo se extenderá automáticamente, por un período igual a la demora sufrida, cuando el atraso se deba a: (a) falta de entrega por el CLIENTE de información, accesos o aprobaciones a su cargo (en particular, los datos de la cuenta de Administrador antes de la fase de Desarrollo); (b) suspensión de tareas por mora del CLIENTE (cláusula DÉCIMA); (c) cambios de alcance aprobados (cláusula SÉPTIMA); (d) interrupción o modificación incompatible de la API externa (cláusula DÉCIMA SEGUNDA); o (e) caso fortuito o fuerza mayor.

4.4. Demora imputable a los DESARROLLADORES. Si la entrega para aceptación (hito H-13) se demorase más de diez (10) días hábiles por causa exclusivamente imputable a los DESARROLLADORES, el CLIENTE podrá descontar del último pago, a título de cláusula penal, el uno por ciento (1 %) de ese pago por cada semana completa de demora. El descuento tendrá un tope del diez por ciento (10 %) y sustituirá a toda otra indemnización por la demora.

QUINTA — OBLIGACIONES Y COLABORACIÓN DEL CLIENTE

Arts. 1257 y 961 CCyCN

Además del pago del precio, el CLIENTE se obliga a:

- a) Proveer en tiempo oportuno la información, materiales (logo, nombre comercial, imágenes) y definiciones necesarias, y los datos para configurar la cuenta inicial de Administrador.
- b) Contratar a su nombre y a su cargo el hosting, el dominio y los servicios de infraestructura necesarios, según las especificaciones que le indiquen los DESARROLLADORES, y otorgar los accesos para la puesta en marcha.
- c) Participar de las reuniones semanales y responder las consultas y solicitudes de aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles de recibidas.
- d) Ejecutar o presenciar las pruebas de aceptación en los plazos de la cláusula OCTAVA.
- e) Garantizar que es titular o licenciataria de las marcas, imágenes y contenidos que entregue para su uso en el SISTEMA, y responder frente a terceros por ellos.
- f) Informar a los socios las condiciones de uso del SISTEMA y cumplir las obligaciones que, como responsable de la base de datos, le impone la Ley 25.326 (cláusula DÉCIMA CUARTA).

SEXTA — INTERLOCUTORES Y COMUNICACIONES

Arts. 1256 inc. b) y 1257 inc. b) CCyCN

6.1. El CLIENTE designa como interlocutor al Sr./Sra. _____ (correo: _____), quien queda facultado para solicitar tareas, aprobar entregables, firmar minutas y actas de aceptación y autorizar accesos a datos. Los DESARROLLADORES designan como representante técnico a **Mateo Ternovic** (correo: _____).

6.2. Toda solicitud, aprobación u observación relevante deberá constar por escrito, en minuta, acta o correo electrónico dirigido a las direcciones indicadas. El reemplazo de un interlocutor deberá notificarse por el mismo medio.

SÉPTIMA — MODIFICACIONES DE ALCANCE (CONTROL DE CAMBIOS)

Arts. 1264, 958 y 959 CCyCN

7.1. Toda funcionalidad nueva, o toda modificación de una funcionalidad ya aprobada en el ANEXO I, requiere una **Solicitud de Cambio** escrita del interlocutor del CLIENTE. Dentro de los cinco (5) días hábiles, los DESARROLLADORES informarán su impacto en horas, precio y plazo. El cambio sólo se ejecutará una vez aprobado por escrito ese impacto.

7.2. Los cambios aprobados se facturarán a razón de PESOS _____ (\$ _____) por hora, salvo que se acuerde un precio cerrado. Las correcciones de defectos atribuibles a los DESARROLLADORES nunca se consideran cambios de alcance.

OCTAVA — PRUEBAS Y ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE

Arts. 1256 inc. a), 1257 inc. c), 1270 y 1272 CCyCN

8.1. **Pruebas internas.** Antes de cada entrega, los DESARROLLADORES realizarán pruebas funcionales y de integración. Al cierre de la fase de Pruebas (hito H-12) entregarán un **Reporte de Pruebas**.

8.2. **Entrega para aceptación.** Con el hito H-13, los DESARROLLADORES pondrán el SISTEMA a disposición del CLIENTE en un entorno de pruebas accesible por Internet. Desde esa comunicación, el CLIENTE tendrá **diez (10) días hábiles** para ejecutar, por sí o junto con los DESARROLLADORES, las pruebas de aceptación del **ANEXO III** (CA-01 a CA-15), con los métodos y umbrales allí definidos.

8.3. **Observaciones.** Si algún criterio no se cumple, el CLIENTE lo comunicará por escrito dentro de ese plazo, indicando el criterio incumplido y los pasos para reproducir la falla. Los DESARROLLADORES corregirán las observaciones en un plazo de diez (10) días hábiles y someterán nuevamente a prueba *sólo* los criterios observados. Las observaciones meramente estéticas o menores, que no impidan cumplir un criterio, no impiden la aceptación y se corrigen durante la garantía.

8.4. **Recepción provisoria.** Cumplidos los criterios, las PARTES firmarán un **Acta de Recepción Provisoria**. El SISTEMA se considerará aceptado en forma provisoria también si el CLIENTE no formula observaciones fundadas dentro del plazo del punto 8.2, o si comienza a utilizarlo con socios reales en forma productiva.

8.5. **Recepción definitiva.** La recepción provisoria no importa renunciar a reclamar por defectos ocultos. Vencido el período de garantía de la cláusula DÉCIMA QUINTA sin defectos pendientes, la recepción se tornará **definitiva** y se firmará el Acta respectiva.

8.6. No se considerará incumplido un criterio cuando la falla obedezca a condiciones ajenas al SISTEMA: navegadores o dispositivos no soportados, conexión inferior a 5 Mbps, caídas del hosting o de la API externa durante la medición, o datos cargados en forma errónea.

8.7. Si luego de dos (2) ciclos de corrección subsisten incumplimientos de criterios esenciales, el CLIENTE podrá optar entre conceder un nuevo plazo o resolver el CONTRATO conforme a la cláusula DÉCIMA NOVENA.

NOVENA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

Arts. 1255, 1257 inc. a) y 1262 CCyCN

9.1. Por el desarrollo del SISTEMA, el CLIENTE abonará un precio total y cerrado (ajuste alzado) de **PESOS** _____ (\$ _____). El precio no se modificará por mayores horas insumidas por los DESARROLLADORES para cumplir el alcance acordado.

9.2. El precio se abonará en los siguientes pagos, vinculados a hitos (ANEXO II):

Pago	Oportunidad	Porcentaje
1 — Anticipo	A la firma del CONTRATO. Condiciona el inicio formal.	30 %
2 — Avance	Al cumplirse el hito H-09 (Integración con la API externa), demostrado en reunión de seguimiento.	30 %
3 — Saldo	A la firma del Acta de Recepción Provisoria (o al producirse la aceptación tácita, cláusula OCTAVA).	40 %

9.3. Cada pago vence a los cinco (5) días hábiles de presentada la factura correspondiente, que se emitirá conforme a la condición fiscal de los DESARROLLADORES ante ARCA. Los pagos se harán por transferencia bancaria a la cuenta CBU _____, de titularidad de _____. La constancia de transferencia vale como recibo.

9.4. Los servicios adicionales (cambios de alcance, soporte fuera de garantía, atención fuera de horario) se facturarán al concluirse, a razón de PESOS _____ (\$ _____) por hora. El abono de mantenimiento se rige por la cláusula DÉCIMA SEXTA.

DÉCIMA — MORA EN EL PAGO Y SUS CONSECUENCIAS

Arts. 886, 768, 1031, 1078, 1083, 1087 y 1088 CCyCN

10.1. La mora del CLIENTE se produce en forma **automática**, por el solo vencimiento del plazo de pago, sin necesidad de intimación previa.

10.2. Las sumas adeudadas devengarán desde la mora un **interés moratorio** equivalente a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, sin perjuicio de la facultad judicial de morigerarla.

10.3. Transcurridos diez (10) días corridos de mora, los DESARROLLADORES podrán **suspender** los trabajos (excepción de incumplimiento), previa notificación. El plazo de entrega se prorrogará por el tiempo de la suspensión, más cinco (5) días hábiles para reorganizar el equipo.

10.4. Si la mora supera los treinta (30) días corridos, los DESARROLLADORES podrán **resolver** el CONTRATO, previo emplazamiento fehaciente al CLIENTE para que pague en un plazo no menor de quince (15) días. Vencido ese plazo sin pago, podrán reclamar las sumas adeudadas, el valor de los trabajos realizados y no pagados, sus intereses y los daños y perjuicios.

10.5. Mientras exista saldo impago, no se producirá la cesión de derechos de la cláusula UNDÉCIMA.

UNDÉCIMA — PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAS

Ley 11.723 (arts. 1, 2, 4, 9, 51, 53 y 55 bis, texto según Ley 25.036); arts. 958, 959 y 961 CCyCN

11.1. **Autoría.** El SISTEMA constituye una obra intelectual protegida por la Ley 11.723, que comprende los programas de computación en sus versiones fuente y objeto. Los DESARROLLADORES son sus autores originarios, ya que no son dependientes del CLIENTE. Conservan en todos los casos el derecho moral a ser reconocidos como autores.

11.2. **Código específico: cesión condicionada al pago total.** Se denomina “Código Específico” al código fuente y objeto, al modelo de datos, a las interfaces y a la documentación creados especialmente para Sportify. Con la acreditación del **pago íntegro del precio**, los DESARROLLADORES ceden al CLIENTE, en forma exclusiva, perpetua y para todo el territorio, los derechos patrimoniales de explotación sobre el Código Específico, incluidos los de uso, reproducción, modificación y adaptación. El CLIENTE podrá inscribir la cesión en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a su cargo.

11.3. **Licencia provisoria.** Hasta el pago íntegro, el CLIENTE sólo tiene una licencia de uso no exclusiva, intransferible y revocable, limitada a pruebas y a la operación del SISTEMA en su gimnasio. Esta licencia caduca si se resuelve el CONTRATO por falta de pago.

11.4. **Componentes preexistentes.** Las librerías, plantillas, utilidades y fragmentos genéricos de titularidad de los DESARROLLADORES, anteriores al CONTRATO o no específicos de Sportify, siguen siendo de su propiedad. El CLIENTE recibe sobre ellos una licencia no exclusiva, perpetua y gratuita, al solo efecto de usar y mantener el SISTEMA. Los DESARROLLADORES conservan su conocimiento técnico (know-how) y podrán reutilizar soluciones genéricas en otros proyectos, sin revelar información confidencial del CLIENTE.

11.5. **Software de terceros.** El SISTEMA utilizará frameworks y componentes de licencia libre y gratuita (por ejemplo, MIT o Apache 2.0), que se rigen por sus propias licencias y no son objeto de cesión. Con la documentación técnica se entregará un listado de dependencias y licencias, que el CLIENTE se obliga a respetar.

11.6. **Entrega del código.** Con la recepción definitiva, y siempre que el precio esté íntegramente pagado, los DESARROLLADORES transferirán al CLIENTE el repositorio de código fuente con su historial, la documentación técnica y las credenciales administrativas del SISTEMA. El CLIENTE podrá conservar las copias de resguardo que estime necesarias.

11.7. **Portfolio.** Salvo oposición escrita del CLIENTE, los DESARROLLADORES podrán mencionar el proyecto en su currículum y portfolio, y mostrar capturas de pantalla sin datos personales ni información confidencial.

11.8. **Marca.** El registro del nombre “Sportify” u otro signo distintivo ante el INPI corresponde al CLIENTE, si lo desea. Los DESARROLLADORES no garantizan la disponibilidad registral de la denominación.

DUODÉCIMA — API EXTERNA Y SERVICIOS DE TERCEROS

Arts. 1256 inc. b), 1730 y 1732 CCyCN

12.1. La información descriptiva y los recursos de apoyo de los ejercicios se obtienen de una API externa, provista por un tercero ajeno a las PARTES. Los DESARROLLADORES seleccionarán una API de uso gratuito, informarán al CLIENTE sus términos de uso y garantizan la correcta integración, pero no la disponibilidad, exactitud ni continuidad del servicio del tercero.

12.2. Si la API se interrumpe, cambia sus condiciones o modifica su interfaz en forma incompatible, los DESARROLLADORES propondrán alternativas equivalentes. Durante el desarrollo, la adaptación se hará sin costo adicional hasta un máximo de dieciséis (16) horas de trabajo, con la prórroga de plazo de la cláusula CUARTA. Lo que exceda ese límite, o lo que ocurra después de la garantía, se tratará como cambio de alcance.

12.3. Lo mismo rige para el hosting y los demás servicios de infraestructura contratados por el CLIENTE.

DÉCIMA TERCERA — CONFIDENCIALIDAD

Arts. 958, 961 y 1086 CCyCN

13.1. Cada parte mantendrá en estricta reserva la información técnica, comercial o personal de la otra a la que acceda con motivo del CONTRATO (en adelante, “Información Confidencial”), incluidos datos de socios, credenciales, arquitectura, código fuente y condiciones económicas. Sólo la usará para cumplir el CONTRATO y sólo la compartirá con quienes necesiten conocerla para ese fin, bajo igual deber de reserva.

13.2. No es confidencial la información que sea de dominio público sin culpa de quien la recibió, que ya estuviera legítimamente en su poder, o que deba revelarse por orden judicial o de autoridad competente, en cuyo caso se avisará previamente a la otra parte si fuera posible.

13.3. Esta obligación rige durante el CONTRATO y por tres (3) años posteriores a su extinción. Respecto de los datos personales, rige por tiempo indeterminado.

DÉCIMA CUARTA — PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A BASES DE DATOS

Ley 25.326 (arts. 2, 5, 9, 10, 21 y 25); arts. 52 y 1770 CCyCN

14.1. **Roles.** El CLIENTE es el **responsable** de la base de datos de socios. Los DESARROLLADORES actúan sólo como **prestadores de servicios de tratamiento** por cuenta del CLIENTE (art. 25 de la Ley 25.326). No podrán aplicar ni utilizar los datos con un fin distinto al del CONTRATO ni cederlos a terceros, ni siquiera para su conservación.

14.2. **Datos de salud.** Las PARTES reconocen que el peso, la altura y los registros de entrenamiento de los socios pueden considerarse datos relativos a la salud y, por lo tanto, **datos sensibles**, por lo que requieren el máximo nivel de resguardo.

14.3. **Medidas de seguridad.** Los DESARROLLADORES implementarán: almacenamiento de contraseñas mediante hash criptográfico (nunca en texto plano, RNF-03); comunicación cifrada mediante HTTPS; control de acceso que impida a cada socio ver datos ajenos; y separación entre entornos de desarrollo y producción. Durante el desarrollo se trabajará exclusivamente con **datos de prueba**.

14.4. **Acceso a la base de datos productiva.** Una vez en producción, los DESARROLLADORES sólo accederán a ella cuando sea necesario para corregir fallas o prestar soporte, con autorización previa del interlocutor del CLIENTE, por el tiempo mínimo indispensable, y dejando registro de la fecha, el motivo y las tareas realizadas.

14.5. **Obligaciones del CLIENTE.** Como responsable, el CLIENTE deberá obtener el consentimiento libre, expreso e informado de los socios, informarles la finalidad del tratamiento y sus derechos de acceso, rectificación y supresión, inscribir la base ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) cuando corresponda, administrar las cuentas y contraseñas del rol Administrador, y mantener una política de copias de seguridad en su hosting.

14.6. **Fin del tratamiento.** Al extinguirse el CONTRATO, los DESARROLLADORES devolverán al CLIENTE o destruirán todos los datos personales a los que hayan tenido acceso, y dejarán constancia escrita de ello.

14.7. Cualquier incidente de seguridad que afecte datos personales se comunicará a la otra parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de conocido.

DÉCIMA QUINTA — GARANTÍA Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Arts. 1256 inc. a), 1271, 1272, 1036 y 1038 CCyCN

15.1. Los DESARROLLADORES garantizan que el SISTEMA funcionará conforme al ANEXO I y al ANEXO III durante un período de **noventa (90) días corridos**, contados desde la recepción provisoria.

15.2. Durante ese período corregirán **sin costo** todo “Defecto”, entendido como un comportamiento reproducible del SISTEMA que se aparte de lo especificado. Los plazos de respuesta y solución, según la severidad, son los del **ANEXO IV**. La corrección de un defecto no reinicia el plazo total de garantía, pero extiende la garantía de la función corregida por treinta (30) días desde su corrección, si esa extensión vence después de los noventa (90) días.

15.3. **La garantía no cubre:** (a) fallas causadas por uso indebido, o por uso contrario al manual o a las instrucciones; (b) modificaciones del código o de la configuración realizadas por el CLIENTE o por terceros; (c) fallas del hosting, la red, el suministro eléctrico, la API externa u otros servicios de terceros; (d) navegadores o dispositivos fuera del entorno soportado (ANEXO I, punto 4); (e) datos cargados en forma errónea por usuarios; (f) caso fortuito o fuerza mayor. Esas atenciones se facturarán según el punto 9.4.

15.4. Esta garantía no excluye la responsabilidad legal de los DESARROLLADORES por vicios ocultos que conocieran o debieran conocer como profesionales de la actividad.

DÉCIMA SEXTA — SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO POSTERIOR

Arts. 1278, 1279 y 1255 CCyCN

16.1. Vencida la garantía, el CLIENTE podrá contratar un **Servicio de Mantenimiento** mensual, que comienza con la aceptación escrita del CLIENTE y tiene un abono de **PESOS _____ (\$ _____) por mes**, pagadero dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

16.2. El abono incluye: (a) corrección de defectos con los tiempos del ANEXO IV; (b) actualización de dependencias por motivos de seguridad; (c) monitoreo de disponibilidad del SISTEMA dentro de la franja de 04:30 a 23:30; (d) verificación mensual de las copias de seguridad; y (e) hasta ocho (8)

horas mensuales de soporte al Administrador (consultas, capacitación remota, ajustes menores). Las horas no utilizadas no se acumulan.

16.3. La atención se presta en forma remota, de lunes a viernes hábiles de 9:00 a 18:00, por correo electrónico o por el sistema de tickets que se habilite. Las fallas de severidad crítica también podrán reportarse por teléfono. La atención fuera de ese horario, a pedido del CLIENTE, se facturará según el punto 9.4.

16.4. No se incluyen nuevas funcionalidades (mantenimiento evolutivo), que se cotizan por la cláusula SÉPTIMA.

16.5. El servicio es de **tiempo indeterminado**. Cualquiera de las PARTES podrá ponerle fin con un preaviso escrito de treinta (30) días corridos, sin que ello genere indemnización. El abono podrá revisarse trimestralmente de común acuerdo. A falta de acuerdo, cualquiera de las PARTES podrá ponerle fin con el mismo preaviso.

DÉCIMA SÉPTIMA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Arts. 774, 1716, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1738 y 1743 CCyCN

17.1. Los DESARROLLADORES responden por el cumplimiento del resultado comprometido, es decir, por un SISTEMA que funcione conforme a los ANEXOS I y III. No garantizan resultados comerciales, como la cantidad de socios o el nivel de uso del SISTEMA.

17.2. Los DESARROLLADORES **no serán responsables** por los daños derivados de:

- a) El uso indebido del SISTEMA, el préstamo o la divulgación de contraseñas, o el uso contrario a los manuales, por parte del CLIENTE, los socios o terceros.
- b) Modificaciones, integraciones o intervenciones de terceros no autorizadas por los DESARROLLADORES.
- c) Fallas o interrupciones del hosting, la conectividad, el suministro eléctrico, la API externa u otros servicios de terceros.
- d) La pérdida de datos que no sea consecuencia de un Defecto del SISTEMA, en especial si el CLIENTE no mantuvo la política de copias de seguridad a su cargo.
- e) Los contenidos, imágenes y datos cargados por el CLIENTE o por los socios.
- f) Lesiones o perjuicios derivados de la práctica de actividad física. El SISTEMA es una herramienta de registro y seguimiento, no brinda asesoramiento médico ni de entrenamiento, y la información de ejercicios obtenida de la API es meramente referencial. La supervisión de la actividad física en el gimnasio y la información a los socios sobre ello corresponden exclusivamente al CLIENTE.

17.3. **Tope.** La responsabilidad total de los DESARROLLADORES por cualquier reclamo derivado del CONTRATO se limita a las consecuencias que las PARTES previeron o pudieron prever al contratar, y no excederá el monto total efectivamente percibido por ellos en virtud del CONTRATO. En el caso del Servicio de Mantenimiento, el tope es lo percibido en los doce (12) meses anteriores al hecho.

17.4. Las limitaciones de esta cláusula **no se aplican** a los daños causados con dolo o culpa grave, a los daños a la persona, ni a los incumplimientos de las cláusulas de confidencialidad y protección de datos. Tampoco se aplican en ningún otro supuesto en que la ley prohíba dispensar anticipadamente la responsabilidad.

17.5. El CLIENTE mantendrá indemnes a los DESARROLLADORES frente a reclamos de terceros originados en contenidos que él haya provisto o en el incumplimiento de sus obligaciones como responsable de la base de datos.

DÉCIMA OCTAVA — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Arts. 1730, 1732 y 955 CCyCN

18.1. Ninguna de las PARTES responderá por el incumplimiento causado por un hecho que no ha podido ser previsto o que, previsto, no ha podido ser evitado. La parte afectada lo comunicará a la otra dentro de los tres (3) días hábiles, y los plazos se suspenderán mientras dure el impedimento.

18.2. Si el impedimento se prolonga por más de sesenta (60) días corridos, cualquiera de las PARTES podrá extinguir el CONTRATO sin responsabilidad. El CLIENTE abonará los trabajos realizados hasta ese momento y recibirá, contra ese pago, lo desarrollado hasta entonces.

DÉCIMA NOVENA — RESCISIÓN Y EXTINCIÓN ANTICIPADA

Arts. 1077, 1078, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1254, 1260, 1261 y 1279 CCyCN

19.1. **Desistimiento del CLIENTE.** El CLIENTE podrá desistir del desarrollo en cualquier momento, aun comenzada su ejecución, mediante notificación escrita. En ese caso abonará: (a) los pagos de hitos ya devengados; (b) el trabajo en curso, en proporción al avance del hito siguiente; (c) los gastos realizados; y (d) en concepto de utilidad dejada de percibir, el veinte por ciento (20 %) del saldo de precio no devengado.

19.2. **Resolución por incumplimiento.** Ante un incumplimiento esencial, la parte cumplidora emplazará a la otra a cumplir en un plazo no menor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver. Vencido el plazo sin cumplimiento, podrá declarar resuelto el CONTRATO y reclamar los daños. Se consideran incumplimientos esenciales:

- a) **Del CLIENTE:** la mora en el pago superior a treinta (30) días corridos; la falta de colaboración que impida avanzar durante más de treinta (30) días corridos; el uso o la distribución del SISTEMA en violación de la cláusula UNDÉCIMA.
- b) **De los DESARROLLADORES:** el abandono injustificado de las tareas durante más de quince (15) días hábiles; una demora imputable superior a treinta (30) días hábiles sobre el plazo total; y la situación prevista en el punto 8.7.

19.3. **Cláusula resolutoria expresa.** El incumplimiento grave de las cláusulas DÉCIMA TERCERA o DÉCIMA CUARTA facultará a la parte afectada a resolver el CONTRATO de pleno derecho, mediante comunicación fehaciente que exprese su voluntad de hacerlo.

19.4. **Integrantes del equipo.** El contrato se celebra en atención a las cualidades del equipo. La desvinculación, incapacidad o fallecimiento de uno de sus integrantes no extinguirá el CONTRATO si los restantes pueden continuarlo. Podrán incorporar un reemplazo con conformidad escrita del CLIENTE, que no podrá negarla sin causa razonable. Si la continuación resultara imposible, el CONTRATO se extinguirá y se abonará el trabajo realizado.

19.5. El Servicio de Mantenimiento se extingue según el punto 16.5.

VIGÉSIMA — EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

Arts. 1079, 1080 y 1081 CCyCN; art. 25 Ley 25.326

Extinguido el CONTRATO por cualquier causa: (a) el CLIENTE abonará las sumas devengadas hasta la fecha; (b) contra el pago total de lo adeudado, los DESARROLLADORES entregarán el código y la documentación producidos hasta ese momento, sobre los que operará la cesión de la cláusula UNDÉCIMA; (c) cada parte devolverá o destruirá la Información Confidencial de la otra, y los DESARROLLADORES procederán según el punto 14.6; (d) seguirán vigentes las cláusulas UNDÉCIMA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA SÉPTIMA y VIGÉSIMA SEGUNDA.

VIGÉSIMA PRIMERA — DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Arts. 75, 284, 286 y 288 CCyCN

Las PARTES constituyen **domicilios especiales** en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones relativas al CONTRATO. Asimismo, constituyen como domicilios electrónicos los correos indicados en la cláusula SEXTA, donde serán válidas las comunicaciones operativas, las minutas, las observaciones y las actas. Los emplazamientos y las comunicaciones de resolución deberán cursarse además por medio fehaciente (carta documento o equivalente) al domicilio especial. Todo cambio de domicilio deberá notificarse por medio fehaciente.

VIGÉSIMA SEGUNDA — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN

Arts. 961 y 1061 CCyCN; Ley 13.951 de la Provincia de Buenos Aires; art. 2605 CCyCN

22.1. Ante cualquier controversia, las PARTES procurarán primero una solución negociada de buena fe durante un plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación del conflicto.

22.2. De no alcanzarse un acuerdo, y previo cumplimiento de la **mediación prejudicial obligatoria** (Ley 13.951 de la Provincia de Buenos Aires), las PARTES se someten a la jurisdicción de los **Juzgados en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás**, Provincia de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. El CONTRATO se rige por las leyes de la República Argentina.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para cada parte, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento. Los Anexos I a IV forman parte integrante del CONTRATO.

Juan Carlos
CLIENTE
DNI: _____

Mateo Ternovic
DESARROLLADOR · Representante técnico
DNI: _____

Lautaro Martínez
DESARROLLADOR
DNI: _____

Braian Pla
DESARROLLADOR
DNI: _____

ANEXO I

Especificación del sistema SPORTIFY

1. Requerimientos funcionales

ID	Área	Requerimiento
RF-01	Gestión de usuarios	Registro de usuarios y administración de cuentas. Cada usuario gestiona su propia cuenta; las acciones administrativas sobre cuentas quedan reservadas al rol Administrador.
RF-02	Autenticación	Acceso mediante un mecanismo de autenticación que valide la identidad antes de acceder a las funcionalidades protegidas.
RF-03	Gestión de rutinas	Crear, modificar, duplicar y eliminar únicamente las rutinas propias (una rutina principal y rutinas secundarias).
RF-04	Gestión de ejercicios	Consulta de una API externa para obtener datos descriptivos y recursos de apoyo de ejercicios, visibles desde la aplicación.
RF-05	Organización de rutinas	Incorporar ejercicios a las rutinas propias, organizarlos por día de la semana y definir series, repeticiones y carga inicial.
RF-06	Registro de progreso	Registrar y actualizar las cargas utilizadas, conservando un historial de progreso asociado al usuario.
RF-07	Dashboard de crecimiento	Gráficos de evolución del peso corporal y de las cargas registradas.
RF-08	Gestión de cuenta	Consultar y actualizar los datos personales de la propia cuenta, incluidos peso, altura y peso objetivo.

2. Requerimientos no funcionales

ID	Área	Requerimiento
RNF-01	Capacidad	Máximo de 10 rutinas por usuario en la versión inicial.
RNF-02	Rendimiento	Consultas a la API de ejercicios en menos de 3 segundos (percentil 95) en condiciones normales.
RNF-03	Seguridad	Credenciales protegidas mediante hash criptográfico; nunca en texto plano.
RNF-04	Disponibilidad	Sistema operativo entre las 04:30 y las 23:30 (disponibilidad $\geq 99\%$ en la franja).
RNF-05	Usabilidad	Registro de un usuario nuevo en menos de 3 minutos, sin asistencia.
RNF-06	Usabilidad	Configuración de una rutina básica en menos de 10 minutos, sin asistencia.
RNF-07	Compatibilidad	Versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox al momento de la entrega.
RNF-08	Portabilidad	Interfaz responsiva operativa en Chrome para Android e iOS.
RNF-09	Escalabilidad	Hasta 500 usuarios concurrentes, con incremento del tiempo de respuesta $\leq 25\%$ frente a la línea base.

3. Entregables complementarios

- Documentación técnica (arquitectura, modelo de datos, integración con la API).
- Manual de usuario para socios y guía breve de administración inicial.
- Puesta en marcha con cuenta inicial de Administrador y datos de prueba.
- Presentación de la versión final y revisión de entregables.

4. Entorno soportado, restricciones y supuestos

Ref.	Condición	Efecto contractual
R-01	Frameworks y componentes de licencia gratuita, sin costos de licenciamiento para el gimnasio.	Cláusula UNDÉCIMA, punto 11.5.
R-02	Duración máxima de 14 semanas desde el inicio formal.	Cláusula CUARTA.
R-03	Servicio disponible en la franja de uso del gimnasio (04:30 a 23:30).	RNF-04; cláusula DÉCIMA SEXTA.
R-04	Compatibilidad limitada a Chrome, Edge y Firefox en escritorio, y Chrome en Android e iOS.	Punto 8.6 y cláusula DÉCIMA QUINTA.
S-01	El CLIENTE aporta los datos de la cuenta de Administrador antes de la etapa de implementación.	Punto 4.3 a) y cláusula QUINTA a).
S-02	Los usuarios disponen de un dispositivo compatible y de una conexión de al menos 5 Mbps.	Punto 8.6.
S-03	Los usuarios disponen de un correo electrónico válido para la autenticación.	Obligación de información del CLIENTE (cláusula QUINTA f).
S-04	La API externa mantiene disponibilidad del 99 % y compatibilidad durante el desarrollo.	Cláusula DUODÉCIMA.

ANEXO II

Cronograma de hitos, entregables y pagos

Hito	Descripción	Sem.	Fase	Entregable
H-01	Aprobación de la propuesta inicial y definición general.	1	Inicio	Propuesta del proyecto [Pago 1: anticipo 30 %, a la firma]
H-02	Relevamiento y validación de requerimientos.	1-2	Análisis	Documento de requerimientos
H-03	Diseño inicial de la solución y modelo de datos.	2-3	Diseño	Diseño técnico y modelo de datos
H-04	Diseño de las principales interfaces.	3	Diseño	Wireframes
H-05	Configuración del entorno y estructura inicial.	3	Desarrollo	Repositorio y estructura base
H-06	Módulo de usuarios y autenticación.	4	Desarrollo	Módulo de autenticación
H-07	Módulo de gestión de rutinas.	5-6	Desarrollo	Módulo de rutinas
H-08	Gestión y organización de ejercicios.	7-8	Desarrollo	Módulo de ejercicios
H-09	Integración con la API externa de ejercicios.	8-9	Desarrollo	Integración de API [Pago 2: 30 %]
H-10	Registro y seguimiento del progreso.	9-10	Desarrollo	Módulo de progreso
H-11	Dashboard de crecimiento.	10-11	Desarrollo	Dashboard
H-12	Integración general y ejecución de pruebas.	12	Pruebas	Reporte de pruebas
H-13	Corrección de errores y ajustes finales. Entrega para aceptación (cl. OCTAVA).	13	Cierre	Versión final
H-14	Documentación y despliegue.	14	Cierre	Sistema funcional y documentación [Pago 3: 40 %, con Acta de Recepción Provisoria]

Las semanas se cuentan desde el inicio formal (punto 4.1) y se prorrogan en los supuestos del punto 4.3. El período de aceptación (diez días hábiles) y la garantía (noventa días) corren a continuación del hito H-13 y de la recepción provisoria, respectivamente.

ANEXO III

Criterios de aceptación del software

ID	Requisito	Método de medición y umbral de aprobación
CA-01	Usuarios (RF-01)	20 casos (10 válidos y 10 inválidos) de alta, edición y baja según permisos. 100 % de operaciones válidas correctas, 100 % de inválidas rechazadas y 0 errores críticos.
CA-02	Autenticación (RF-02)	10 accesos válidos, 10 inválidos y 5 intentos a rutas protegidas sin sesión. 100 % de accesos válidos permitidos y de intentos no autorizados bloqueados.
CA-03	Rutinas (RF-03)	10 ciclos de creación, edición, duplicación y eliminación, con recarga y revisión de persistencia y permisos. 100 % correctos, sin acceso a rutinas ajenas.
CA-04	Ejercicios (RF-04)	30 consultas a la API y alta de resultados en rutinas. ≥ 95 % con respuesta utilizable y 100 % de ejercicios elegidos correctamente incorporados.
CA-05	Organización (RF-05)	Rutina con ejercicios en los 7 días, consultada nuevamente tras cerrar sesión. 100 % de días, series, repeticiones y cargas conservados.
CA-06	Progreso (RF-06)	20 registros de cargas con fechas, recuperados desde el historial. 100 % con valores y fechas coincidentes.
CA-07	Dashboard (RF-07)	Gráficos comparados con 20 datos de prueba conocidos. 100 % de valores correctos y sin datos de otros usuarios.
CA-08	Cuenta (RF-08)	10 actualizaciones de peso, altura y objetivo. 100 % persistidas y visibles sólo para la cuenta correspondiente.
CA-09	Seguridad (RNF-03)	Inspección de configuración y registros de 10 cuentas de prueba. 0 credenciales en texto plano.
CA-10	Rendimiento (RNF-02)	30 consultas a la API cronometradas. Percentil 95 < 3,0 segundos.
CA-11	Disponibilidad (RNF-04)	Monitoreo cada 5 minutos durante 7 días, entre 04:30 y 23:30. Disponibilidad ≥ 99 %.
CA-12	Usabilidad (RNF-05/06)	5 usuarios nuevos realizan registro y configuración de rutina sin ayuda. Al menos 4 de 5 completan cada tarea en < 3 y < 10 minutos.
CA-13	Compatibilidad (RNF-07)	Flujos principales en Chrome, Edge y Firefox vigentes. 100 % de casos críticos aprobados en cada navegador.
CA-14	Portabilidad (RNF-08)	Chrome en un dispositivo Android y uno iOS, en 3 anchos de pantalla. 100 % de funciones principales y 0 desbordamiento horizontal.
CA-15	Escalabilidad (RNF-09)	Carga de 15 minutos con 500 usuarios concurrentes vs. línea base de 50. Degradación $p95 \leq 25$ %, ≥ 99 % de solicitudes exitosas y 0 caídas.

Son **criterios esenciales** a los efectos del punto 8.7 los CA-01 a CA-09 (funcionalidad y seguridad). Los CA-10 a CA-15 se miden en el entorno de pruebas acordado; sus resultados en producción dependen también de la infraestructura contratada por el CLIENTE.

ANEXO IV

Niveles de servicio para garantía y mantenimiento

Severidad	Definición	Primera respuesta	Solución o alternativa
Crítica	SISTEMA inaccesible para todos los usuarios, pérdida o corrupción de datos, o vulnerabilidad de seguridad.	8 horas hábiles	2 días hábiles
Alta	Una función principal (RF) no opera y no existe alternativa razonable.	1 día hábil	5 días hábiles
Media	Una función opera con errores, pero existe una alternativa.	2 días hábiles	10 días hábiles
Baja	Defectos estéticos, de textos o menores, sin impacto funcional.	5 días hábiles	Próxima versión (máx. 20 días hábiles)

Horario de atención: lunes a viernes hábiles, de 9:00 a 18:00. Los plazos se cuentan desde el reporte recibido por el canal acordado y con la información mínima para reproducir la falla. La severidad se asigna de común acuerdo entre los interlocutores; ante discrepancia, se aplica provisoriamente la indicada por el CLIENTE.

PARTE III — Fundamentación legal

1. La figura contractual: obra y servicios (arts. 1251 a 1279 CCyCN)

El **art. 1251** define que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Un software es una **obra intelectual**, por lo que la figura se adapta con naturalidad al desarrollo de Sportify. El carácter “independiente” de la actuación también sostiene la cláusula SEGUNDA, que excluye la relación laboral: el último párrafo del **art. 1252** remite al derecho laboral los servicios prestados en relación de dependencia.

El **art. 1252** ofrece el criterio para distinguir ambas figuras: hay *servicio* cuando la obligación de hacer consiste en realizar una actividad independiente de su eficacia, y hay *obra* cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Se complementa con el **art. 774**, que distingue las prestaciones de actividad diligente, de resultado concreto y de resultado eficaz prometido. Por eso el contrato trata el desarrollo como obra, con resultado medible en el Anexo III, y el soporte posterior como servicio continuado, regido por los **arts. 1278 y 1279**. El **art. 1279** admite que el servicio continuado sea por tiempo indeterminado y que cualquiera de las partes le ponga fin con preaviso razonable (cláusula 16.5).

Artículo	Contenido relevante	Cláusula
1253	A falta de ajuste, el prestador elige libremente los medios de ejecución.	SEGUNDA 2.2
1254	Puede valerse de terceros, salvo que haya sido elegido por sus cualidades personales; conserva la dirección y la responsabilidad.	SEGUNDA 2.3; DÉCIMA NOVENA 19.4
1255	El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, judicialmente.	NOVENA; DÉCIMA SEXTA
1256	Obligaciones del prestador: ejecutar conforme al arte y la técnica, informar, ejecutar en el tiempo convenido.	CUARTA; OCTAVA; DÉCIMA QUINTA
1257	Obligaciones del comitente: pagar, prestar la colaboración necesaria y recibir la obra ejecutada conforme a lo pactado.	QUINTA; OCTAVA; NOVENA
1260	Efecto de la muerte del contratista cuando fue elegido por sus cualidades personales.	DÉCIMA NOVENA 19.4
1261	Desistimiento unilateral del comitente: debe indemnizar gastos, trabajos realizados y la utilidad que se hubiera podido obtener.	DÉCIMA NOVENA 19.1
1262	Sistemas de contratación de obra, entre ellos el ajuste alzado o retribución global.	NOVENA 9.1
1264	El contratista no puede variar el proyecto ni ejecutar trabajos adicionales sin autorización escrita del comitente.	SÉPTIMA
1270 a 1272	Aceptación de la obra, garantía por vicios y plazos de garantía (con recepción provisional que no presume la aceptación).	OCTAVA; DÉCIMA QUINTA
1278 y 1279	Normas aplicables a los servicios y servicios continuados por tiempo indeterminado, con preaviso.	PRIMERA 1.2; DÉCIMA SEXTA

2. Autonomía de la voluntad y obligatoriedad (arts. 958 y 959 CCyCN)

El **art. 958** consagra la libertad de las partes para celebrar el contrato y determinar su contenido dentro de los límites de la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Sobre esa base se pactan válidamente el cronograma, los criterios de aceptación, el esquema de pagos por hitos, la cesión condicionada de derechos, los niveles de servicio y el tope de responsabilidad. El **art. 959** establece que el contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y que sólo puede modificarse o extinguirse por acuerdo o en los supuestos previstos por la ley. De allí la exigencia de Solicitudes de Cambio escritas (cláusula SÉPTIMA). Por el **art. 962**, las normas legales sobre contratos son en principio supletorias, lo que permite adaptar el régimen de la obra al software; y el **art. 964** integra lo no previsto con las normas del Código y los usos.

3. Buena fe contractual (art. 961 CCyCN)

El **art. 961** exige celebrar, interpretar y ejecutar los contratos de buena fe, obligando no sólo a lo expresado sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. En el modelo se refleja en: el deber de informar el impacto de los cambios; las minutas de las reuniones semanales; la obligación de indicar cómo reproducir cada falla; la prohibición de negar sin causa el reemplazo de un integrante; el aviso de incidentes de seguridad en 48 horas; y la instancia de negociación previa a cualquier reclamo (cláusula 22.1). Se vincula también con el **art. 1061** (interpretación según la intención común y la buena fe).

4. Incumplimiento, mora y extinción

La mora automática del **art. 886** hace innecesaria la intimación para que corran intereses, cuya tasa se pacta conforme al **art. 768**. La suspensión de tareas del punto 10.3 aplica la **suspensión del cumplimiento** del **art. 1031**, que permite a una parte no cumplir mientras la otra no cumpla u ofrezca cumplir. La resolución se estructura según los **arts. 1083, 1084 y 1087/1088**: incumplimiento esencial, mora del deudor y emplazamiento a cumplir en un plazo no menor de quince días. Para la confidencialidad y los datos personales se pacta una **cláusula resolutoria expresa** (**art. 1086**), que opera con la sola comunicación de la voluntad de resolver. Los efectos de la extinción siguen los **arts. 1078 a 1081**. La penalidad por demora de los desarrolladores (punto 4.4) es una **cláusula penal** (**arts. 790 y 793**), sustitutiva de la indemnización, que el juez puede reducir si resulta desproporcionada (**art. 794**).

5. Responsabilidad civil e incumplimiento (régimen general)

Según el **art. 1716**, tanto la violación del deber de no dañar como el incumplimiento de una obligación dan lugar a la reparación del daño causado. Los factores de atribución son la culpa y el dolo (**art. 1724**). El **art. 1725** es especialmente relevante para quien programa: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible. Por eso el contrato no suprime la garantía por vicios de un profesional, algo que el **art. 1038** impediría, sino que la regula (cláusula DÉCIMA QUINTA). La responsabilidad requiere relación causal adecuada (**art. 1726**) y, en los contratos, se extiende a las consecuencias previstas o previsibles al celebrarlos (**art. 1728**). Este es el fundamento del tope del punto 17.3 y de la exclusión de daños causados por el hecho del propio damnificado o de terceros (**art. 1729**). El caso fortuito y la fuerza mayor eximen de responsabilidad (**arts. 1730 y 1732**).

El límite de toda limitación es el **art. 1743**: son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas, y también las que liberan anticipadamente del daño causado con dolo. Por eso el punto 17.4 deja fuera del tope el dolo, la culpa grave, los daños a las

personas y la protección de datos. Como se trata de un contrato paritario, no alcanzado por el régimen de consumo (**arts. 1092 y 1093**) ni de adhesión (**arts. 984 a 989**), la limitación razonable resulta válida.

6. Normativa complementaria

Norma	Aplicación en el contrato
Ley 11.723 de Propiedad Intelectual (mod. Ley 25.036)	Art. 1: protege los programas de computación fuente y objeto. Art. 4 inc. d): la titularidad del empleador se refiere a dependientes, por lo que en un contrato con desarrolladores independientes la cesión debe pactarse expresamente. Arts. 51 y 53: cesión de derechos e inscripción. Art. 55 bis: licencias. Art. 9: copia de resguardo (cláusula UNDÉCIMA).
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Art. 2: datos sensibles (salud). Art. 5: consentimiento. Arts. 9 y 10: seguridad y confidencialidad. Art. 21: registro de bases. Art. 25: prestación de servicios informatizados por cuenta de terceros, con prohibición de otros usos y destrucción de datos al finalizar (cláusula DÉCIMA CUARTA).
Ley 13.951 (Provincia de Buenos Aires)	Mediación prejudicial obligatoria antes de iniciar el juicio (cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA).
CCyCN, arts. 52 y 1770	Protección de la intimidad y de la vida privada; refuerza el resguardo de los datos de los socios.
CCyCN, art. 75	Domicilio especial constituido en el contrato (cláusula VIGÉSIMA PRIMERA).

PARTE IV — Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Conforme al punto 5 de la consigna, se declara el uso de IA generativa en la elaboración de este trabajo.

Aspecto	Detalle
Herramienta	Claude (Anthropic), asistente de IA generativa.
Prompt utilizado	“Tomando el pdf de contrato de servicios informáticos como ejemplo, haz el trabajo práctico en base al proyecto dentro de ‘gestión proyecto’. Entrégamelo en formato PDF.” Se adjuntaron la consigna del TP, el contrato modelo de la cátedra y el documento de Gestión de Proyectos de Sportify.
Uso dado	Generación de un borrador completo del contrato, adaptando la estructura del modelo a los datos del proyecto (alcance, hitos, criterios de aceptación, supuestos y restricciones), y redacción de la fundamentación legal.
Decisiones de la herramienta que se revisaron	Calificación como contrato mixto (obra + servicios); cesión de derechos condicionada al pago total; datos de peso y altura tratados como datos de salud; exclusión de responsabilidad por lesiones deportivas; jurisdicción de San Nicolás y mediación de la Ley 13.951; porcentajes de pago, plazos y niveles de servicio propuestos.

Verificación y correcciones realizadas por el/los alumno/s

(Completar antes de la entrega. La IA no reemplaza el control humano: la responsabilidad por el contenido es del/los autor/es del trabajo.)

- ☐ Cotejo del texto de cada artículo citado con la versión oficial del CCyCN (Ley 26.994) en InfoLEG.
- ☐ Verificación de los artículos de las Leyes 11.723, 25.326 y 13.951 citados.
- ☐ Revisión de que los plazos, porcentajes y montos sean razonables para el proyecto y el cliente.
- ☐ Coherencia técnica con el documento de Gestión de Proyectos (RF, RNF, CA, hitos).
- ☐ Correcciones críticas realizadas al texto devuelto por la herramienta:

Fuentes consultadas

- Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 — InfoLEG: servicios.infoleg.gob.ar (norma 235975).
- Ley 11.723 de Régimen Legal de la Propiedad Intelectual y Ley 25.036 (programas de computación) — InfoLEG.
- Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales — InfoLEG; Agencia de Acceso a la Información Pública (argentina.gob.ar/aaip).
- Ley 13.951 de Mediación Prejudicial — Provincia de Buenos Aires (normas.gba.gob.ar).
- Modelo base de Contrato de Prestación de Servicios Informáticos provisto por la cátedra.
- Documento “Sportify — Gestión de Proyectos, Etapa 1” (UTN FRSN).